

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 928/2530

บริษัทโอเรียนเต็ล แล็บปีดารี จำกัดฯ

โจทก์

นางสาวแปะ สีสนงาม

จำเลย

บริษัทโอเรียนเต็ลแล็บปีดารี จำกัด ผู้
ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ทั้งข้อ 2.1 และ 2.2 เป็นการอุทธรณ์ดุลพินิจที่ศาลฟังว่าเพชรที่เจียรระไนไม่เสียและคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเป็นการกลั่นแกล้งผู้คัดค้านจึงเป็นการอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 จึงไม่รับอุทธรณ์ของผู้ร้อง

ผู้ร้องเห็นว่า อุทธรณ์ของผู้ร้องข้อ 2.1 และข้อ 2.2 เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายว่า การที่ศาลแรงงานกลางตีความเอกสารหมาย ร.3 คลาดเคลื่อนจากความหมายอันแท้จริงแล้วนำมาฟังเป็นข้อเท็จจริง ย่อมเป็นการไม่ชอบและการที่นายวิรัช ชาญฉลาดผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้คัดค้านไปดูเพชร แต่ผู้คัดค้านไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง จึงเป็นการขัดคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชาผู้ร้องมิได้โต้แย้งดุลพินิจที่ศาลฟังว่าคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเป็นการกลั่นแกล้งผู้คัดค้าน ฉะนั้นที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของผู้ร้องจึงเป็นการไม่ชอบ โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของผู้ร้องไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ผู้คัดค้านแถลงคัดค้าน (อันดับ 39)

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เนื่องจากเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2530นางสาวแปะ สีสังงาม ซึ่งเป็นลูกจ้างของผู้ร้อง ตำแหน่งพนักงานเจียรไนเพชรแผนกบ๊อตตอม ได้ขัดขึ้น คำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยผู้บังคับบัญชาได้เรียกนางสาวแปะ สีสังงาม ไปพบเพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้น เนื่องจากนางสาวแปะสีสังงามเจียรไนเพชรเสียหาย แต่ นางสาวแปะ สีสังงาม ไม่ยอมไปพบและไม่ปรับปรุงการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ผู้ร้องจึงขออนุญาตลงโทษนางสาวแปะ สีสังงามด้วยการออกหนังสือเตือนและสั่งพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างให้มีกำหนด 3 วัน

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว(อันดับ 35)

ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 36)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าการที่ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้คัดค้านไป ดูเพชรที่เจียรไนและผู้คัดค้านปฏิเสธไม่ไปโดยอ้างว่าเป็นเพชรเสียความจริงเพชรที่ ผู้คัดค้านเจียรไนมิได้เสีย แต่ผู้บังคับบัญชามีเจตนาเพียงจะกลั่นแกล้งผู้คัดค้านนั้น เป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงถึงเหตุที่ผู้คัดค้านได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหาของผู้ร้อง หรือไม่ ฉะนั้นที่ผู้ร้องอุทธรณ์ว่าเพชรที่ผู้คัดค้านเจียรไนเป็นเพชรเสีย การที่ผู้ คัดค้านไม่ไปดูจึงเป็นการขัดขึ้นไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ผู้ร้องมีสิทธิลงโทษผู้คัดค้านได้จึง เป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของผู้ ร้อง ชอบแล้วยกคำร้องของผู้ร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าการที่ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้คัดค้านไป
ดูเพชรที่เจียรระไนและผู้คัดค้านปฏิเสธไม่ไปโดยอ้างว่าเป็นเพชรเสียความจริงเพชรที่
ผู้คัดค้านเจียรระไนมิได้เสีย แต่ผู้บังคับบัญชามีเจตนาเพียงจะกลั่นแกล้งผู้คัดค้านนั้น
เป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงถึงเหตุที่ผู้คัดค้านได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหาของผู้ร้อง
หรือไม่ ฉะนั้นที่ผู้ร้องอุทธรณ์ว่าเพชรที่ผู้คัดค้านเจียรระไนเป็นเพชรเสีย การที่ผู้
คัดค้านไม่ไปดูจึงเป็นการขัดขืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ผู้ร้องมีสิทธิลงโทษผู้คัดค้านได้จึง
เป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของผู้
ร้อง ชอบแล้วยกคำร้องของผู้ร้อง

(สุพจน์ นาถะพินธุ-จุนท์ จันทรวงศ์-สินวล คงลาภ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ